Dichiarazioni negligenti e terzi

Diritto inglese | Materiale di studio | Tutela oltre il destinatario

1. Chi riceve l’informazione e chi subisce la perdita?

Nel tipico caso di consulenza negligente, il ricorrente riceve informazioni, vi fa affidamento e perde denaro. Hedley Byrne v Heller [1964] AC 465 riconobbe che una relazione speciale può fondare un dovere di diligenza; la banca vinse però grazie al disclaimer.

Qui si esaminano situazioni diverse. Una persona può subire un danno perché informazioni **su di lei** sono fornite ad altri. Oppure un professionista può eseguire negligentemente un servizio destinato a favorire qualcuno che non è il cliente. Il ricorrente non deve sempre essere il destinatario che agisce in base alla dichiarazione.

> Separare tre ruoli: il convenuto che svolge il compito; il destinatario o cliente; la persona i cui interessi economici sono colpiti. Possono essere persone differenti.

2. Due esempi distinti della giurisprudenza

Spring: una referenza lavorativa preparata senza diligenza viene inviata a un potenziale datore. Il soggetto della referenza, non chi la legge, subisce la perdita occupazionale. **White v Jones:** non viene predisposto tempestivamente il nuovo testamento del cliente. I beneficiari designati perdono i lasciti.

White v Jones riguarda una prestazione professionale negligente e un’omissione, non una semplice dichiarazione inesatta. Aiuta a spiegare come un dovere possa proteggere gli interessi economici di terzi.

3. Lessico essenziale

Third party: terzo esterno all’incarico immediato. **Assumption of responsibility:** responsabilità considerata assunta nelle circostanze. **Testator:** chi dispone mediante testamento. **Beneficiary:** destinatario previsto di un beneficio. **Legacy:** lascito testamentario.

Ambito: Inghilterra e Galles. Queste situazioni riconosciute non rendono risarcibile ogni perdita economica prevedibile subita da un terzo.

Spring v Guardian Assurance

1. Fatti: il ricorrente era il soggetto della referenza

Il signor Spring lavorava nella vendita di assicurazioni. Dopo il licenziamento, cercò di diventare rappresentante di un altro assicuratore. Scottish Amicable chiese una referenza a Guardian Assurance. La risposta conteneva accuse molto gravi, inclusa la disonestà, e danneggiò le sue prospettive professionali nel settore.

Il giudice di primo grado distinse incompetenza e disonestà, riscontrando che alcune accuse non erano state verificate con ragionevole diligenza. La persona che assemblò la referenza si era basata su informazioni altrui: la negligenza riguardava le indagini e la preparazione sottostanti. Il problema era la compilazione negligente, non il semplice carattere sfavorevole.

2. Perché un dovere verso Spring?

Spring non utilizzò la referenza come consiglio per agire. Un potenziale datore la ricevette e decise sul suo conto. La House of Lords riconobbe comunque un dovere di ragionevole diligenza nella preparazione, a tutela degli interessi economici del soggetto descritto.

Lord Goff spiegò il dovere attraverso l’assunzione di responsabilità. Altri interventi della maggioranza considerarono anche prossimità, prevedibilità e ragioni di politica del diritto. La conclusione dipendeva da relazione e compito, non da una presunzione universale di referenze favorevoli garantite dal datore.

3. Esito e limiti

L’impugnazione di Spring fu accolta con quattro voti contro uno. Egli vinse sulla questione del dovere. La causa fu rinviata alla Court of Appeal per esaminare la causalità. La House of Lords non quantificò e liquidò definitivamente tutte le perdite di reddito richieste.

> Il dovere richiede diligenza, non elogi. Una referenza negativa accurata e attentamente verificata è diversa da una preparata negligentemente. Il caso non impone in generale di fornire ogni referenza richiesta.

Spring v Guardian Assurance plc [1995] 2 AC 296; [1994] UKHL 7. Decisione del 7 luglio 1994. Il 1995 della raccolta non è l’anno della decisione.

White v Jones

1. Fatti: ritardo, non riduzione errata del lascito

Dopo un litigio familiare, il signor Barratt aveva escluso le due figlie dal testamento. In seguito alla riconciliazione, incaricò i propri legali di predisporne uno nuovo, lasciando **£9.000 a ciascuna figlia**. Il lavoro fu ritardato negligentemente. Barratt morì prima della preparazione e valida sottoscrizione del nuovo testamento; il precedente rimase efficace.

Le figlie persero così i lasciti previsti e agirono contro i professionisti responsabili. Non si trattava di importi inseriti erroneamente al ribasso, ma della mancata tempestiva realizzazione del nuovo testamento.

2. La lacuna nella tutela

Il padre era il cliente, ma il patrimonio ereditario non subiva come perdita propria i lasciti mancati delle figlie. Queste subivano il danno, ma non avevano un contratto con i legali. Negare loro un dovere avrebbe potuto lasciare senza rimedio effettivo proprio la perdita che il servizio doveva evitare.

Il ragionamento di Lord Goff estese ai beneficiari designati la responsabilità assunta verso il testatore. Furono centrali lo scopo del servizio e l’esigenza di evitare questa lacuna. La sola prevedibilità di una delusione non rende ogni professionista responsabile verso qualsiasi estraneo.

3. Chi vinse?

Vinsero le figlie. Con tre voti contro due, la House of Lords respinse l’impugnazione dei professionisti, confermando l’ordine favorevole alle figlie e £9.000 di risarcimento per ciascuna. Non dovevano provare di avere personalmente modificato la propria condotta affidandosi a un consiglio.

> Principio: un dovere può tutelare il beneficiario previsto di un incarico testamentario anche senza contratto diretto. Restano da provare esecuzione negligente, nesso causale necessario e perdita del beneficio previsto.

White v Jones [1995] 2 AC 207; [1995] UKHL 5. Decisione del 16 febbraio 1995. Il testatore resta libero di cambiare volontà: il caso non garantisce ogni eredità sperata.

Verifica della comprensione

1. Il ricorrente deve sempre affidarsi personalmente alla dichiarazione?
Risposta: No. Spring era il soggetto della referenza letta da altri. Questo dovere non elimina i requisiti di affidamento dei normali casi di consulenza.

2. Spring richiede una referenza positiva?
Risposta: No. Richiede ragionevole diligenza nella preparazione. Una referenza negativa accurata e diligente non è automaticamente negligente.

3. Spring ottenne dalla House un risarcimento finale quantificato?
Risposta: No. Vinse sul dovere, ma la causalità fu rinviata alla Court of Appeal.

4. Quale errore avvenne in White v Jones?
Risposta: Il ritardo negligente impedì di completare il nuovo testamento prima della morte del padre. Il vecchio rimase efficace.

5. Perché tutelare le figlie senza un contratto?
Risposta: Il servizio era destinato a favorirle. Il dovere colmava la lacuna tra cliente senza quella perdita e beneficiarie danneggiate ma prive di contratto.

6. White v Jones riguarda semplicemente una dichiarazione negligente?
Risposta: No. Riguarda servizi professionali negligenti e un’omissione. Il collegamento è la tutela degli interessi economici di un terzo.

7. La prevedibilità del danno economico basta da sola?
Risposta: No. Identificare dovere riconosciuto e ambito, poi violazione, causalità e perdita. Non nasce responsabilità illimitata verso estranei.

> Metodo: individuare i ruoli → compito e interesse protetto → precedente pertinente → dovere e ambito → violazione, causalità e specifica perdita economica.

Fonti

Dalla trascrizione fornita, con correzioni fattuali e giuridiche. Sentenze primarie: Spring [1994] UKHL 7 / [1995] 2 AC 296 (spec. Lord Goff e dispositivo); White v Jones [1995] UKHL 5 / [1995] 2 AC 207 (spec. Lord Goff e Lord Nolan). Contesto: Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465.